



**PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Bourgogne Franche-Comté**

ARRÊTÉ

**portant rectification d'erreurs matérielles contenues dans l'arrêté préfectoral du 05 septembre 2025
portant sur un projet de stockage d'électricité par batteries à proximité du poste source de Vieilmoulin
sur le territoire de la commune de Drée (21), par la société AMBOS4**

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
Préfet de la Côte d'Or

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III ;

Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L.122-1, R.122-2, R.122-3 et R.181-14 ;

Vu le Code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L.243-1 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 05 septembre 2025 dispensant d'évaluation environnementale le projet de stockage d'électricité par batteries à proximité du poste source de Vieilmoulin sur le territoire de la commune de Drée (21), par la société AMBOS4 ;

Vu le message électronique en date du 19 septembre 2025 de la société Ambos Energy ;

Vu l'arrêté de M. le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté n° 25-09-BAG du 14 janvier 2025 portant délégation de signature à M. Olivier DAVID, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté ;

Vu la décision de M. le directeur de la Dreal n° BFC-2025-09-25-00001 du 25 septembre 2025 portant subdélégation de signature à Mme Muriel CHABERT, cheffe du service Transition Écologique, ainsi qu'à MM. Oscar VINESSE et Olivier BOUJARD, chefs adjoints du service Transition Écologique ;

CONSIDÉRANT que l'arrêté préfectoral du 05 septembre 2025 comporte des erreurs matérielles en ce qui concerne la puissance, l'énergie et la tension du projet ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs matérielles ;

ARRÊTE :

Article 1^{er} : Le premier alinéa de la section « 1. la nature du projet » de l'arrêté préfectoral du 05 septembre 2025 portant sur le projet de stockage d'électricité par batteries à proximité du poste source de Vieilmoulin sur le territoire de la commune de Drée (21) par la société AMBOS4, sont modifiés comme suit :

« qui consiste, sur une emprise de 1,478 ha, en la mise en place d'un système de stockage d'énergie stationnaire par batterie Lithium-ion de dernière génération, d'une puissance de **40 MW** et d'une capacité d'au moins 4 h (soit **160 MWh**), ainsi que son raccordement au poste source électrique de « Vieilmoulin » géré par RTE à proximité ; l'installation étant composée principalement de conteneurs à batteries et onduleurs, de transformateurs secondaires et d'équipements de refroidissement, disposés sur une plateforme imperméable de 4 840 m² dans la partie centrale du site, et d'un transformateur

225 000 / 33 000 volts et ses équipements associés (dont un bâtiment de commande de 62 m², de hauteur non précisée, et son aire de stationnement), dans la partie sud du site ; ».

Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral du 05 septembre 2025 restent inchangées.

Article 3 : Cette décision sera mise en ligne sur le portail de l'évaluation environnementale : <https://evaluation-environnementale.developpement-durable.gouv.fr/#/public/portalReviews>.

Fait à Besançon, le

Pour le Préfet et par délégation
Le directeur régional, et par subdélégation,
la cheffe du service transition écologique

Muriel CHABERT

Voies et délais de recours

- Lorsque la décision **dispense** le projet d'évaluation environnementale :

Conformément à l'avis du Conseil d'État n° 395 916 du 6 avril 2016, une décision de dispense d'évaluation environnementale n'est pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

Elle peut en revanche être contestée à l'occasion de l'exercice d'un recours contre la décision approuvant le projet.

Elle peut également être contestée par le biais d'un recours gracieux adressé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication sur internet.

- Lorsque la décision **soumet** le projet à évaluation environnementale :

Conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du Code de justice administrative et du Livre IV du Code des relations entre le public et l'administration, la présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication sur internet, des recours suivants :

- un recours gracieux. En application de l'article R.122-3-1 VII du Code de l'environnement, tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité chargée de l'examen au cas par cas qui a pris la décision. Le silence de l'Administration au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite. Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de ce recours ;
- dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux, un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif compétent. Le Tribunal administratif peut être saisi via l'application informatique Télérecours accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Où adresser votre recours ?

Recours gracieux :

Monsieur le Préfet de région Bourgogne-Franche-Comté
Dreal Bourgogne-Franche-Comté
5 Voie Gisèle Halimi
BP 31269
25005 Besançon cedex

Recours hiérarchique :

Madame la Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche
CGDD/SEVS
Tour Sequoia
92055 La Défense cedex

Recours contentieux :

Tribunal administratif de Besançon
30 rue Charles Nodier
25044 Besançon cedex 3

ou par l'application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.